



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

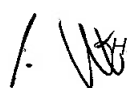
Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIJAYA DAMAR PANULUH Als JAYA BIN BUAMAT**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemiri Selatan RT.10 RW.04 Ds. Kepuhkemiri
Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum FITRIYAH SH POSBAKUM , Pengadilan Negeri Sidoarjo : berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 Agustus 2015 No.415 /Pen. Sus/2015/PN.Sda .

Terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025

1.  Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam surat Dakwaan Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak bisa di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 1,12 gram dan $\pm$ 0,30 gram ditimbang beserta bungkus plastiknya
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm$ 1,30 (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipet nya
 - 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih
 - 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan logo LL warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok Malika warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok Stigma
- 1 (satu) bungkus rokok Galang Baru
- Seperangkat alat hisap sabu / bong
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) pack plastik klip kosong
- 1 (satu) pack plastik berisi microtube
- 2 (dua) buah kotak kayu warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah SIM card nomor 0823-3788-5027, dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 22.23 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2025, bertempat di Dsn. Kemiri Selatan RT.10 RW.04 Ds.Kepuhkemiri Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdr. Cebol (DPO) sejak bulan Januari 2025 dari seorang temannya dan mengatakan kalau sdr. Cebol (DPO) menjual Narkotika jenis sabu serta Pil Koplo, mendengar hal tersebut maka terdakwa meminta no telp sdr. Cebol (DPO).
- Bahwa terdakwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,- yang terdakwa ambil secara ranjauan di bawah pohon sebelah indomaret Ds.Betro Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, sedangkan uang pembelian dilakukan dengan cara transfer melalui Dana ke rekening Gopay milik Sdr.Cebol (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terdakwa jual dan Sebagian dikonsumsi sendiri.
- Yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 Wib terdakwa membeli Narkotika sabu sebanyak ± 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- yang terdakwa ambil secara ranjauan di samping trotoar Ds.Pepelegi Kec.Waru Kab.Sidoarjo, sedangkan uang pembelian terdakwa transfer melalui Dana terdakwa ke rekening Gopay milik Sdr.Cebol (DPO), dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terdakwa jual dan Sebagian saya konsumsi sendiri.
- Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 pukul 22.23 Wib terdakwa di kirimi pesan whatsapp ke 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hiram merah simcard No.082337885027 milik terdakwa dari Sdr.Cebol DPO) yang berisi "iki smn jpok sek" (ini kamu ambil dulu sabu nya) yang mana terdakwa disuruh untuk mengambil titipan Narkotika jenis sabu oleh Sdr.Cebol (DPO), lalu terdakwa dikirim share lokasi oleh Sdr. Cebol (DPO) tempat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dan sekira pukul 23.19 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di samping tembok Ds.Pepelegi Kec.Waru Kab.Sidoarjo, yang mana saat itu ada 1 (satu) plastik klip sabu terdakwa timbang beratnya ± 5 (lima) gram, dimana yang 3 (tiga) gram adalah Narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Cebol (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk meranjau ke pembelinya sedangkan yang 2 (dua) gram adalah milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dengan harga per gram sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Transfer dari Rekening DANA ke GOPAY atas nama Surya Dewangga Sakti sedangkan sisanya akan di bayar setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa memecah menjadi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi ± 1 gram sabu, selanjutnya 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu. Kemudian terdakwa disuruh Sdr.Cebol (DPO) untuk meranjaunya 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram kepada pembelinya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 03.00 Wib di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo sedangkan 2 (dua) poket sisanya di ranjau dekat lokasi pertama, namun di 3 lokasi berdekatan, sedangkan sisanya yang 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa membuka 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) poket sabu ukuran Supra, yang 3 poket ukuran Supra dengan harga per poket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah terjual kepada teman Sdr.Cebol yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 04.00 Wib di pinggir jalan ds.Kepuhkemiri Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo dengan cara di ranjau.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di dalam bangunan bekas Warkop Dsn.Kemiri Selatan Rt.10 Rw.04 Ds.Kepuhkemiri Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo terdakwa bersama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples mengkonsumsi secara bersama 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram ukuran Supra setelah terdakwa mencubit sedangkan 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu-sabu masih utuh 1 gram, tidak lama setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa bersama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples berhasil diamankan oleh pihak berwajib dari Polresta Sidoarjo dan di temukan barang bukti :
 - 2 (Dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,12$ gram dan $\pm 0,30$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya
 - 1 (satu) bungkus rokok Malika warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipet nya
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong,
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna merah,
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik,
 - 2 (Dua) Pack plasik klip kosong,
 - 1 (satu) plastic berisi microtube

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 2 (dua) kotak kayu warna cokelat,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hiram merah simcard No.082337885027 di lantai,
 - 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan Logo LL warna putih ;
 - 11 (sebelas) plastic klip yang berisi @10 butir ,jumlah total 110 butir pil dengan Logo LL warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok stigma;
 - 2 (dua) plastic klip yang berisi @50 butir ,jumlah total 100 butir pil dengan Logo LL warna putih;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 butir pil dengan Logo LL warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Galang Baru.
- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat dalam menjalankan peran sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dari sdr. Cebol (DPO) mendapat upah atau keuntungan memakai sabu serta adalah setiap satu gram sabu terdakwa dapat untung Rp.200.000,-
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02429/NNF/2025, tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh HANDI PURWANTO. S.T, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 77061117, Jabatan PS Kepala Sub Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur,; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Penata Nip. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor 06615/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,909$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
 2. Barang bukti nomor 06616/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,119$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,098$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
 3. Barang bukti nomor 06617/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, dikembalikan tanpa isi adalah benar mengandung kristal

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat tidak memiliki izin dari pihak berwenang dijual menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2025, bertempat di Dsn. Kemiri Selatan RT.10 RW.04 Ds.Kepuhkemiri Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo," secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di dalam bangunan bekas Warkop Dsn.Kemiri Selatan Rt.10 Rw.04 Ds.Kepuhkemiri Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo terdakwa bersama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples mengkonsumsi secara bersama 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram ukuran Supra setelah terdakwa mencubit sedangkan 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu-sabu masih utuh 1 gram, tidak lama setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa bersama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples berhasil diamankan oleh pihak berwajib dari Polresta Sidoarjo dan di temukan barang bukti :
 - 2 (Dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,12$ gram dan $\pm 0,30$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya
 - 1 (satu) bungkus rokok Malika warna hitam,
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipet nya

f. Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Seperangkat alat hisap sabu/bong,
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna merah,
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik,
 - 2 (Dua) Pack plastik klip kosong,
 - 1 (satu) plastic berisi microtube
 - 2 (dua) kotak kayu warna cokelat,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hiram merah simcard No.082337885027 di lantai,
 - 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan Logo LL warna putih ;
 - 11 (sebelas) plastic klip yang berisi @10 butir ,jumlah total 110 butir pil dengan Logo LL warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok stigma;
 - 2 (dua) plastic klip yang berisi @50 butir ,jumlah total 100 butir pil dengan Logo LL warna putih;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 20 butir pil dengan Logo LL warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Galang Baru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02429/NNF/2025, tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh HANDI PURWANTO. S.T, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 77061117, Jabatan PS Kepala Sub Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur,; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Penata Nip. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Barang bukti nomor 06615/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,909$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
 2. Barang bukti nomor 06616/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,119$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,098$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
 3. Barang bukti nomor 06617/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram,

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



dikembalikan tanpa isi adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2025, bertempat di Dsn. Kemiri Selatan RT.10 RW.04 Ds.Kepuhkemiri Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yaitu berupa tablet warna putih berlogo LL atau obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli Pil logo LL warna putih dari Sdr.Cebol (DPO) melalui ranjauan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 16.00 Wib di bawah pohon depan perum wisma sari Jl.Raya Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali ini mendapatkan dengan cara membeli Pil double L warna putih dari Sdr.Cebol (DPO), Yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 yang terdakwa mengambil dengan cara ranjauan di bawah pohon sebelah indomaret Ds.Betro Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 butir uangnya terdakwa transfer melalui Dana ke rekening Gopay milik Sdr.Cebol (DPO) sebesar Rp.950.000,-, kemudian koplonya sudah habis terdakwa jual.
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 16.00 Wib terdakwa ambil melalui ranjauan di bawah pohon depan perum wisma sari Jl.Raya Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, sebanyak 2 (dua) botol yang berisi total 2000 butir Pil LL warna putih, uangnya terdakwa transfer melalui Dana ke rekening Gopay milik Sdr.Cebol (DPO) sebesar Rp.1.300.000 Sisanya hutang, dan sebagian belum laku terjual.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Dalam transaksi terdakwa untuk cara pembayarannya melalui transfer dari rekening Dana terdakwa ke Gopay sdr, Cebol (DPO) an.Surya Dewangga Sakti melalui 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hiram merah simcard No.082337885027 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual untuk pil koplo nya saya mendapatkan keuntungan Rp.5.000 ber plastik yang berisi 10 butir pil koplo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02429/NNF/2025, tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh HANDI PURWANTO. S.T, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 77061117, Jabatan PS Kepala Sub Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur,; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Penata Nip. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor 06618/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.957 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,588$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL,
 2. Barang bukti nomor 06619/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.955 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,587$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL,
 3. Barang bukti nomor 06620/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.930 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,563$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama SUPRIYANTO,S.H., dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri berdinis di unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan satu team unit IV Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo bernama BRIPKA NANANG Wijaya dengan dipimpin oleh Kasubnit IPDA RATNO WAHYUDI, S.H.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples.
- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan pil koplo logo LL warna putih, sedangkan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) hanya diajak mengkonsumsi narkotika sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan saja.
- Bahwa saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam bangunan bekas Warkop alamat Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,12$ gram dan $\pm 0,30$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ada di dalam bungkus rokok Malika warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,30$ gram ditimbang dengan pipetnya menancap di seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) plastik berisi microtube yang semuanya di simpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja di dapur, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah SIM card nomor 0823-3788-5027 di lantai, 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih disimpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja dalam bangunan bekas Warkop alamat Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih ditemukan dalam bungkus rokok stigma, 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan Logo LL warna putih ditemukan di dalam bungkus rokok Galang Baru, yang mana ke-dua bungkus rokok tersebut ada di selipan sofa teras depan dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, unit IV dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang diduga membeli narkoba jenis sabu untuk dijual, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, yang mana saat itu ditangkap di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo bersama dengan temannya bernama Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saat dilakukan pengeledahan membawa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai dan pil logo LL warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / interogasi dari mana?, dijawab terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat mengatakan "beli dari Sdr. Cebol (DPO)" yang diambil melalui ranjauan dengan tujuan untuk dijual lagi dan sebagian di konsumsi sendiri, kemudian saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples hanya diajak mengkonsumsi gratis serta dapat 1 (satu) kali hisapan sabu saja. saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples.
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan sabu dari Sdr. Cebol (DPO) melalui ranjau sebanyak 1 (satu) plastik isi sabu dengan berat $\pm$ 5 (satu) gram, dengan rincian : 3 (tiga) gram sabu terdakwa dititipi Sdr. Cebol (DPO) sedangkan yang 2 (dua) gram terdakwa beli dengan harga per gram nya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa baru membayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening "DANA" terdakwa ke Gopay An. Surya Dewangga Sakti untuk sisanya terdakwa masih

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



hutang, dan sisanya akan di bayar setelah sabunya sudah laku terjual sedangkan pil koplo logo LL terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol yang berisi @ 1000 butir tiap botolnya sehingga total 2000 butir pil koplo logo LL yang terdakwa beli dengan harga tiap 1000 butir Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di lunasi setelah pil koplo logo LL laku terjual.

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Cebol (DPO) melalui ranjauan pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 23.19 WIB di samping tembok Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan membeli pil logo LL warna putih dari Sdr. Cebol (DPO) melalui ranjauan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di bawah pohon depan perum wisma sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ada bukti percakapan terkait transaksi narkotika sabu dan pil koplo logo LL warna putih.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan tim dari unit IV Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat yaitu untuk rekannya bernama BRIPKA NANANG Wijaya yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti kemudian yang mengamankan adalah saksi dengan dibantu rekan kerja yang lain tergabung dalam unit IV Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

 Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Nama NANANG Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri berdinast di unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan satu team unit IV Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo bernama SUPRIYANTO,S.H., dengan dipimpin oleh Kasubnit IPDA RATNO WAHYUDI, S.H.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples.
- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan pil koplo logo LL warna putih, sedangkan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) hanya diajak mengkonsumsi narkotika sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan saja.
- Bahwa saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam bangunan bekas Warkop alamat Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri KecamatanTulangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat $\pm$ 1,12 gram dan $\pm$ 0,30 gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ada di dalam bungkus rokok Malika warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm$ 1,30 gram ditimbang dengan pipetnya menancap di seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) plastik berisi microtube yang semuanya di simpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja di dapur, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah SIM card nomor 0823-3788-5027 di lantai, 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih disimpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja dalam bangunan bekas Warkop alamat Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih ditemukan dalam bungkus rokok stigma, 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan Logo LL warna putih ditemukan di dalam bungkus rokok Galang Baru, yang mana ke-dua bungkus rokok tersebut ada di selipan sofa teras depan dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, unit IV dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang diduga membeli narkoba jenis sabu untuk dijual, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, yang mana saat itu ditangkap di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo bersama dengan temannya bernama Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saat dilakukan penggeledahan membawa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) pipet kaca sisa pakai dan pil logo LL warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / interogasi dari mana?, dijawab terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat mengatakan "beli dari Sdr. Cebol (DPO)" yang diambil melalui ranjauan dengan tujuan untuk dijual lagi dan sebagian di konsumsi sendiri, kemudian saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples hanya diajak mengkonsumsi gratis serta dapat 1 (satu) kali hisapan sabu saja. saksi Damar Satriyo Wicaksono Als Toples.
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan sabu dari Sdr. Cebol (DPO) melalui ranjau sebanyak 1 (satu) plastik isi sabu dengan berat $\pm$ 5 (satu) gram, dengan rincian : 3 (tiga) gram sabu terdakwa dititipi Sdr. Cebol (DPO) sedangkan yang 2 (dua) gram terdakwa beli dengan harga per gram nya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa baru membayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening "DANA" terdakwa ke Gopay An.

/ - Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



Surya Dewangga Sakti untuk sisanya terdakwa masih hutang, dan sisanya akan di bayar setelah sabunya sudah laku terjual sedangkan pil koplo logo LL terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol yang berisi @ 1000 butir tiap botolnya sehingga total 2000 butir pil koplo logo LL yang terdakwa beli dengan harga tiap 1000 butir Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di lunasi setelah pil koplo logo LL laku terjual.

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Cebol (DPO) melalui ranjauan pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 23.19 WIB di samping tembok Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan membeli pil logo LL warna putih dari Sdr. Cebol (DPO) melalui ranjauan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di bawah pohon depan perum wisma sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada handphone milik terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ada bukti percakapan terkait transaksi narkotika sabu dan pil koplo logo LL warna putih.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan tim dari unit IV Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat yaitu untuk rekannya bernama BRIPKA NANANG Wijaya yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti kemudian yang mengamankan adalah saksi dengan dibantu rekan kerja yang lain tergabung dalam unit IV Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Nama Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng Bin SUKIRDI, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi kenal terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat yaitu teman yang biasa dipanggil Jaya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat.
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat karena saat itu sedang berada di tempat terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat bersama teman bernama Sdr. Toples.
- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan pil koplo logo LL.
- Bahwa terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di bangunan bekas warkop milik Sdr. Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin BUAMAD di Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuh Kemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang mana bangunan bekas Warkop tersebut berada di depan rumah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat dan saat itu terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat diamankan bersama-sama dengan saksi dan saksi Toples.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat menghubungi saksi dan bilang "gabut ta mas, kalau gabut sampean main ke rumahku sekalian betulkan sepeda motorku" lalu saksi bilang "ga apa-apa ta mas main ke rumahmu" lalu di balas "iya ga apa-apa mas" lalu saksi bilang "Toples ada dimana lo" selanjutnya terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat bilang "tidur paling mas" kemudian saksi menghubungi saksi Toples dan bilang "pean dimana mas" lalu di balas saksi Toples "aku dirumah" lalu saksi bilang "ayo main ke rumah Jaya mas, sekalian betulkan sepeda motor" lalu di balas oleh saksi Toples "iya ayo mas" selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi Toples di daerah Candi – Sidoarjo, kemudian saksi dan saksi Toples pergi ke rumah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat di daerah Desa Kepuh Kemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa setelah sampai bekas Warkop depan rumah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat menemui saksi dan saksi Toples setelah itu kami bertiga ngobrol di teras Warkop kemudian saksi

f. Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



membetulkan sepeda motor terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat dan saksi Toples membetulkan velg dan pengapian,

- Bahwa saat saksi membetulkan sepeda motor terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat masuk ke dalam dapur Warkop, tak lama saksi Toples di panggil oleh terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat masuk ke dalam dapur warkop dan tak lama saksi Toples keluar dan memanggil saksi lalu terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat mengajak saksi untuk nyabu bersama yang mana saat itu terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat menyodorkan alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan pipet kaca isi sabu kepada saksi lalu saksi pegang kemudian saksi membakar pipet kaca isi sabu dengan menggunakan korek api gas hingga timbul asap lalu asap sabu tersebut saksi hisap dengan menggunakan mulut saksi hingga masuk ke dalam tubuh saksi dan saksi keluarkan lagi (seperti merokok) dan saksi menghisap asap sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian setelah nyabu lalu saksi mainan HP di teras Warkop lalu tertidur hingga kemudian sekitar pukul 08.00 WIB petugas Polisi menggrebek di bangunan bekas Warkop milik terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat alamat di Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuh Kemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamatmendapatkan Narkoitika jenis sabu dan Pil Koplo tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat mengkonsumsi narkotika jenis sabu baru pertama kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat memperoleh narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu dan pil koplo (pil LL) dan saksi tahu setelah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat tertangkap Polisi.
- Bahwa saksi mau di ajak nyabu oleh terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat karena sungkan sudah ditawari menghisap sabu, kemudian saksi bersedia menghisap 1 (satu) kali hisapan namun niat

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



saksi datang ke terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat untuk membetulkan velg sepeda motor terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat bukan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh karena ditawari menghisap sabu maka saksi bersedia karena sungkan jikalau menolak.

- Bahwa saksi tidak memesan dan membeli narkotika jenis sabu yang dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali hisapan, saksi konsumsi sabu dari terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat secara gratis, karena saksi tidak ada niatan nyabu, saksi hanya diajak.
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk nyabu adalah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat
- Bahwa saksi mengetahui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di larang oleh Negara.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu atau pil logo LL warna putih dari terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apabila terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu maupun pil koplo (pil LL) dan saksi mengetahui setelah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat tertangkap Polisi kemudian menyaksikan ada barang bukti yang diamankan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Nama Damar Satriyo Wicaksono Als Toples, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, saksi dan saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng Bin SUKIRDI.
- Bahwa, saat itu pada diri saksi dan saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng Bin SUKIRDI tidak ditemukan barang bukti sama sekali;
- Bahwa, saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng Bin SUKIRDI dan terdakwa baru saja menghisap sabu bersama-sama dengan menggunakan sabu milik terdakwa;
- Bahwa , saksi menghisap sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 03.30 wib;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa, saat penangkapan terhadap saksi serta terdakwa ditemukan barang bukti yang disita dari terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, bungkus rokok malika warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu (sisa pakai), seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit timbangan Elektrik, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik berisi microtube, 2 (dua) buah kotak kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah SIM card nomor 0823-3788-5027 dan terhadap sabu yang di temukan dilakukan penimbangan di hadapan saksi, terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat dan Sdr. Pepeng, serta penyidik pembantu diketahui beratnya adalah $\pm 1,12$ gram, $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya dengan berat $\pm 1,30$ gram beserta pipetnya, 1 (satu) botol yang berisi total 1000 (seribu) butir pil dengan Logo LL warna putih, 1 (satu) bungkus rokok stigma bekas berisi 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Galang Baru berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan logo LL warna putih.
- Bahwa , saksi serta saksi Pepeng baru seklai menghisap sabu bersama terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki sabu serta Pil Koplo;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang itu semua;
- Bahwa , saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa mengajaknya menghisap sabu, padahal saksi datang karena terdakwa ingin memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa saksi mau di ajak nyabu oleh terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat karena sungkan sudah ditawari teman saksi tersebut untuk menghisap sabu, yang akhirnya membuat saksi bersedia menghisap 1 (satu) kali hisapan sabu, namun niat saksi datang ke terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat untuk membetulkan velg sepeda motor terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat bukan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan berhubung ditawari menghisap sabu maka saksi bersedia saja karena sungkan kalau menolak.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa ,saksi tidak memesan dan membeli narkoba jenis sabu yang saksi konsumsi 1 (satu) kali hisapan tersebut, saksi konsumsi sabu dari Sdr. Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin BUAMAD (terdakwa) secara gratis karena saksi tidak ada niatan nyabu, saksi hanya diajak saja.
- Bahwa , yang menyiapkan alat untuk nyabu tersebut adalah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu ataupun pil logo LL warna putih dari terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apabila terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu maupun pil koplo (pil LL) dan saksi tahu setelah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat tertangkap Polisi kemudian menyaksikan ada barang bukti yang diamankan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan teman bernama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tiduran karena habis konsumsi sabu bersama, yang mana sabunya dari terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 1,12$ gram dan $\pm 0,30$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ada dalam bungkus rokok Malika warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipetnya menancap di seperangkat alat hisap sabu / bong, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik berisi

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



microtube semuanya disimpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja di dapur, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hiram merah SIM card nomor 0823-3788-5027 di lantai. Selain itu petugas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi total 1000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih yang disimpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, kemudian 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih diketemukan dalam bungkus rokok stigma kemudian 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan logo LL warna putih diketemukan di bungkus rokok Galang Baru, yang mana kedua bungkus rokok tersebut ada diselipan sofa teras depan dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang diketemukan pihak Kepolisian namun kemudian saat Penyidik menimbang sabu di hadapan terdakwa, kemudian terdakwa baru tahu bahwa didapatkan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 1,12$ gram dan $\pm 0,30$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu (sisir pakai) dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipetnya dan ada 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) butir pil logo LL warna putih.
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu serta pil logo LL warna putih tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa jelaskan narkoba jenis sabu dan pil koplo logo LL warna putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu dan pil koplo logo LL tersebut membeli dari Sdr. Cebol.
- Bahwa terdakwa membeli / mendapatkan sabu dari Sdr. Cebol melalui ranjauan pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 pukul 23.19 WIB di samping tembok Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa membeli pil logo LL warna putih dari Sdr. Cebol melalui ranjauan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 16.00 WIB di bawah pohon depan Perum Wisma Sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa membeli / mendapatkan sabu dari Sdr. Cebol melalui ranjauan sebanyak satu plastik isi sabu dengan berat ± 5 (satu) gram, yang mana 3 (tiga) gram sabu terdakwa dititipi Sdr. Cebol sedangkan yang 2 (dua) gram terdakwa beli dengan harga per gram nya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana baru terdakwa bayarkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening "DANA" terdakwa ke Gopay atas nama Surya Dewangga Sakti untuk sisanya masih hutang, sistem bayar terdakwa kalau sabunya sudah laku terjual baru terdakwa bayarkan ke Sdr. Cebol. Untuk pil koplo logo LL terdakwa beli sebanyak 2 (dua) botol yang berisi @ 1000 butir tiap botolnya sehingga total 2000 butir pil koplo logo LL, yang terdakwa beli dengan harga tiap 1000 butir Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk koplonya LL baru terdakwa bayarkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masih hutang nunggu pil koplo laku terjual, untuk cara pembayarannya melalui transfer dari rekening DANA terdakwa ke Gopay atas nama Surya Dewangga Sakti.
- Bahwa ada bukti transfer melalui rekening DANA ke Gopay atas nama Surya Dewangga Sakti karena bukti transfer terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp ke Sdr. Cebol, namun untuk buktinya ada yang mana terdakwa juga bayar hutang lainnya ke Sdr. Cebol (screenshot WhatsApp terlampir).
- Bahwa terdakwa membeli sabu dan pil logo LL warna putih dari Sdr. Cebol adalah untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan sebagian terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mau dititipi sabu oleh Sdr. Cebol karena terdakwa bisa konsumsi sabu gratis dengan cara mencubit sabunya sebelum diranjau.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual sabu adalah setiap satu gram sabu dapat untung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pil koplo terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo LL.
- Bahwa dari ± 5 gram narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memecahnya menjadi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi ± 1 gram sabu, kemudian terdakwa sudah menjual titipan sabu Sdr. Cebol sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu dengan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



cara diranjau pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 03.00 WIB di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, yang mana terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di tiga tempat yang berdekatan, selanjutnya sisa 2 (dua) plastik berisi $\pm$ 1 gram sabu yang kemudian salah 1 (satu) poket sabu terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) poket sabu ukuran Supra, yang 3 (tiga) poket sudah terjual dan sisa 1 (satu) poket sabu ukuran Supra yang kemudian terdakwa cubit untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples dan 1 (satu) plastik masih utuh 1 gram sehingga sisanya yang ditemukan Polisi 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat $\pm$ 1,12 gram dan $\pm$ 0,30 gram ditimbang beserta bungkus plastiknya. Selanjutnya untuk pil koplo LL yang berjumlah 2000 butir tersebut yang 1 (satu) botol berisi 1000 butir sudah terdakwa jual 770 butir sehingga yang diketemukan pihak Kepolisian adalah 1.230 butir pil koplo LL.

- Bahwa terdakwa menjual $\pm$ 3 (tiga) gram sabu dan 2 (dua) poket sabu ukuran Supra, kemudian koplo LL 660 (enam ratus enam puluh) butir terdakwa jual kepada teman Sdr. Cebol yang terdakwa tidak tahu namanya karena tidak kenal, kemudian 1 (satu) poket sabu ukuran Supra harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 110 (seratus sepuluh) butir pil koplo LL harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa jual ke teman terdakwa yang bernama Sdr. Pitik dengan cara diranjau di samping rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yang beralamat Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Cebol sejak Januari 2025 karena terdakwa dikenalkan teman, katanya kalau mau beli sabu dan pil koplo bisa ke dia, sehingga terdakwa minta nomor teleponnya.
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. Cebol tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples terdakwa kenal sejak tahun 2023 karena terdakwa jaga angkringan kemudian sering nongkrong bareng, terdakwa yang ajak mereka untuk konsumsi sabu dan kadang terdakwa juga kasih mereka pil koplo LL gratis.
- Bahwa antara terdakwa Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples tidak ada hubungan keluarga / family.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 pukul 22.23 WIB terdakwa dikirim pesan WhatsApp oleh Sdr. Cebol "iki smn jpok sek" (ini kamu ambil dulu sabu nya) yang mana terdakwa disuruh ambil titipan sabu oleh Sdr. Cebol, kemudian terdakwa dikirim share lokasi tempat ambil ranjauan sabu, pukul 23.19 WIB terdakwa ambil sabunya di samping tembok Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana saat itu ada 1 (satu) plastik klip sabu yang terdakwa timbang beratnya $\pm$ 5 (lima) gram, kemudian sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi $\pm$ 1 (satu) gram sabu, selanjutnya 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu terdakwa disuruh Sdr. Cebol untuk meranjaunya kepada pembelinya yang terdakwa tidak kenal, kemudian sabu tersebut terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 03.00 WIB di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, namun di 3 lokasi berdekatan, kemudian 2 (dua) gram sabu adalah milik terdakwa sendiri, yang mana 2 (dua) plastik berisi masing-masing $\pm$ 1 gram sabu, yang kemudian salah 1 (satu) poket sabu terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) poket sabu ukuran Supra, yang 2 (dua) poket ukuran Supra sudah terjual kepada teman Sdr. Cebol yang terdakwa tidak kenal yang diranjau pukul 04.00 WIB di pinggir jalan Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 18.00 WIB, 1 (satu) poket ukuran Supra terdakwa jual kepada teman bernama Sdr. Pitik karena saat itu dia menelepon terdakwa bilang "ada ta berase ukuran supra" lalu terdakwa jawab ada dan terdakwa ranjau sabunya di samping rumah terdakwa, kemudian sisa 1 (satu) poket sabu ukuran Supra dan 1 (satu) plastik masih utuh berisi 1 (satu) gram. Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 pukul 01.00 WIB terdakwa janji dengan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples untuk menukar velg sepeda motor di bekas warung sebelah rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya mereka di tempat tersebut kemudian terdakwa ajak Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples nyabu bareng sedangkan saat itu Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng masih ada di teras, yang mana Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples mau untuk terdakwa ajak konsumsi sabu, kemudian terdakwa yang menyiapkan alatnya dan mereka mau, kemudian sabu nya terdakwa cubit dari 1 (satu) poket sabu ukuran supra, kemudian sabunya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa hisap bergantian dengan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples, yang mana terdakwa dapat 5 (lima) kali hisapan, dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples masing 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya terdakwa memanggil Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng yang ada di teras untuk terdakwa ajak nyabu dan dia mau, lalu dia konsumsi sabunya 1 (satu) kali hisapan, kemudian kami bertiga tiduran, hingga kemudian pukul 08.30 WIB ada orang berpakaian preman yang kemudian mengamankan dan menemukan barang bukti sabu pada penguasaan terdakwa.

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 12.00 WIB terdakwa ditelepon Sdr. Cebol terdakwa ditawarkan untuk beli koplo / GS, kemudian karena terdakwa mau terdakwa di share lokasi untuk ambil koplonya kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa ambil koplonya di bawah pohon depan Perum Wisma Sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang mana saat itu ada 2 (dua) botol pil koplo LL yang masing-masing berisi 1000 butir sehingga total 2000 butir. Kemudian teman terdakwa Sdr. Pitik terdakwa tawari untuk beli koplonya, kemudian Sdr. Pitik mau dan dia membeli 110 butir pil koplo LL, yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa ranjau koplonya bersamaan dengan sabu pesanannya, yang mana terdakwa ranjau di samping rumah, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB koplo 660 butir terdakwa jual kepada teman Sdr. Cebol yang terdakwa tidak tahu namanya karena tidak kenal, yang mana yang menyuruh terdakwa adalah Sdr. Cebol untuk meranjaunya, kemudian belum habis pil koplonya dan masih sisa 1230 butir pil koplo yang mana 1 (satu) botol masih ada 1000 butir kemudian 230 butir terdakwa bagi-bagi 11 plastik klip berisi 10 butir, kemudian 2 plastik berisi 50 butir dan 1 plastik berisi 20 butir.
- Bahwa masih ada bukti WhatsApp / percakapan antara terdakwa dengan Sdr. Cebol (screenshot whatsapp terlampir).
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Cebol karena masih dilakukan penyelidikan dan pencarian oleh pihak Kepolisian, sedangkan untuk Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples saat ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terkait penyalahgunaan narkoba karena terdakwa ajak untuk konsumsi sabu.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mendapatkan sabu dari Sdr. Cebol Yang Pertama pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 terdakwa beli

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



sabu sebanyak ± 3 gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil ranjauan di bawah pohon sebelah indomaret Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, uangnya terdakwa transfer melalui DANA terdakwa ke rekening Gopay milik Sdr. Cebol kemudian sabunya sudah habis terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri. Yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 WIB terdakwa beli sabu sebanyak ± 2 gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil ranjauan di samping trotoar Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, uangnya terdakwa transfer melalui DANA terdakwa ke rekening Gopay milik Sdr. Cebol, kemudian sabunya sudah habis terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 pukul 23.19 WIB di samping tembok Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, saat itu terdakwa beli sabu sebanyak ± 6 gram dengan harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) uangnya terdakwa transfer sebesar Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui DANA terdakwa ke rekening Gopay milik Sdr. Cebol atas nama Surya Dewangga Sakti, sedangkan sisanya masih hutang, kemudian sabunya sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri, namun masih ada sisa.

- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali ini mendapatkan pil LL warna putih dari Sdr. Cebol Yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 yang terdakwa ambil ranjauan di bawah pohon sebelah Indomaret Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terdakwa beli 1 botol yang berisi 1000 butir uangnya terdakwa transfer melalui DANA terdakwa ke rekening Gopay milik Sdr. Cebol sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian koplonya sudah habis terdakwa jual. Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 16.00 WIB terdakwa ambil melalui ranjauan di bawah pohon depan Perum Wisma Sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terdakwa beli sebanyak 2 (dua) botol yang berisi total 2000 butir pil LL warna putih, uangnya terdakwa transfer melalui DANA terdakwa ke rekening Gopay milik Sdr. Cebol sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya hutang, kemudian koplonya sebagian terdakwa jual dan masih ada sisa.
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal sabu tahun 2021 kemudian terdakwa sempat berhenti konsumsi sabu, kemudian yang terakhir pada

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



hari Senin tanggal 11 Maret 2025 pukul 03.00 WIB di Dalam Bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, saat itu saya konsumsi bersama dengan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples.

- Bahwa cara terdakwa konsumsi sabu adalah terdakwa siapkan botol plastik bekas teh pucuk kemudian terdakwa lubangi tutupnya, kemudian terdakwa masukkan dua potong sedotan plastik lalu ujungnya terdakwa sambungkan pipet kaca, lalu sabunya dimasukkan pipet dan pipetnya dibakar kemudian terdakwa hisap sabunya bergantian dengan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples, terdakwa dapat 5 (lima) kali hisapan, Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples masing-masing 1 (satu) kali hisapan, yang terdakwa rasakan adalah enak / fresh, badan enteng, pikiran tenang.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu berat $\pm$ 1,12 gram dan $\pm$ 0,30 gram ditimbang beserta bungkus plastiknya
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm$ 1,30 (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipet nya
- 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih
- 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih
- 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan logo LL warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok Malika warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok Stigma
- 1 (satu) bungkus rokok Galang Baru
- Seperangkat alat hisap sabu / bong

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- 2 (dua) pack plastik klip kosong
- 1 (satu) pack plastik berisi microtube
- 2 (dua) buah kotak kayu warna cokelat
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah SIM card nomor 0823-3788-5027

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Sidang / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi yang satu dengan saksi yang lain oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02429 / NNF / 2025 tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh HANDI PURWANTO. S.T, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 77061117 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Penata NIP. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 06615 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,909$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
2. Barang bukti nomor 06616 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,119$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,098$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
3. Barang bukti nomor 06617 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, dikembalikan tanpa isi adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/s/ Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Barang bukti nomor 06618/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.957 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,588$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL,
5. Barang bukti nomor 06619/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.955 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,587$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL,
6. Barang bukti nomor 06620/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.930 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,563$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 pukul 22.23 WIB terdakwa di kirimi pesan WhatsApp oleh Sdr. Cebol "iki smn jpok sek" (ini kamu ambil dulu sabu nya) yang mana terdakwa disuruh ambil titipan sabu oleh Sdr. Cebol, kemudian terdakwa dikirim share lokasi tempat ambil ranjauan sabu, pukul 23.19 WIB terdakwa ambil sabunya di samping tembok Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang mana saat itu ada 1 (satu) plastik klip sabu yang terdakwa timbang beratnya ± 5 (lima) gram, kemudian sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi ± 1 (satu) gram sabu, selanjutnya 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram sabu terdakwa disuruh Sdr. Cebol untuk meranjaunya kepada pembelinya yang terdakwa tidak kenal, kemudian sabu tersebut terdakwa ranjau pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 03.00 WIB di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, namun di 3 lokasi berdekatan, kemudian 2 (dua) gram sabu adalah milik terdakwa sendiri, yang mana 2 (dua) plastik berisi masing-masing ± 1 gram sabu, yang kemudian salah 1 (satu) poket sabu terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) poket sabu ukuran Supra, yang 2 (dua) poket ukuran Supra sudah terjual kepada teman Sdr. Cebol yang terdakwa tidak kenal yang diranjau pukul 04.00 WIB di pinggir jalan Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 18.00 WIB, 1 (satu) poket ukuran Supra terdakwa jual kepada teman bernama Sdr. Pitik karena saat itu dia menelepon terdakwa bilang "ada ta berase ukuran supra" lalu terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



jawab ada dan terdakwa ranjau sabunya di samping rumah terdakwa, kemudian sisa 1 (satu) poket sabu ukuran Supra dan 1 (satu) plastik masih utuh berisi 1 (satu) gram. Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 pukul 01.00 WIB terdakwa janji dengan Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples untuk menukar velg sepeda motor di bekas warung sebelah rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya mereka di tempat tersebut kemudian terdakwa ajak Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples nyabu bareng sedangkan saat itu Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng masih ada di teras, yang mana Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples mau untuk terdakwa ajak konsumsi sabu, kemudian terdakwa yang menyiapkan alatnya dan mereka mau, kemudian sabu nya terdakwa cubit dari 1 (satu) poket sabu ukuran supra, kemudian sabunya terdakwa hisap bergantian dengan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples, yang mana terdakwa dapat 5 (lima) kali hisapan, dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples masing 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya terdakwa memanggil Sdr. Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng yang ada di teras untuk terdakwa ajak nyabu dan dia mau, lalu dia konsumsi sabunya 1 (satu) kali hisapan, kemudian kami bertiga tiduran, hingga kemudian pukul 08.30 WIB ada orang berpakaian preman yang kemudian mengamankan dan menemukan barang bukti sabu pada penguasaan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 12.00 WIB terdakwa ditelepon Sdr. Cebol terdakwa ditawarkan untuk beli koplo / GS, kemudian karena terdakwa mau terdakwa di share lokasi untuk ambil koplonya kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa ambil koplonya di bawah pohon depan Perum Wisma Sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang mana saat itu ada 2 (dua) botol pil koplo LL yang masing-masing berisi 1000 butir sehingga total 2000 butir. Kemudian teman terdakwa Sdr. Pitik terdakwa tawari untuk beli koplonya, kemudian Sdr. Pitik mau dan dia membeli 110 butir pil koplo LL, yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa ranjau koplonya bersamaan dengan sabu pesannya, yang mana terdakwa ranjau di samping rumah, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB koplo 660 butir terdakwa jual kepada teman Sdr. Cebol yang terdakwa tidak tahu namanya karena tidak kenal, yang mana yang menyuruh terdakwa adalah Sdr. Cebol untuk meranjaunya, kemudian belum habis pil koplonya dan masih sisa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



1230 butir pil koplo yang mana 1 (satu) botol masih ada 1000 butir kemudian 230 butir terdakwa bagi-bagi 11 plastik klip berisi 10 butir, kemudian 2 plastik berisi 50 butir dan 1 plastik berisi 20 butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 02429 / NNF / 2025 tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh HANDI PURWANTO. S.T, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 77061117 Jabatan PS Kepala Sub Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Penata NIP. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 06615 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,929$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,909$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
2. Barang bukti nomor 06616 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,119$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,098$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina,
3. Barang bukti nomor 06617 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, dikembalikan tanpa isi adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang bukti nomor 06618/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.957 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,588$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL,
5. Barang bukti nomor 06619/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.955 gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm 0,587$ gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL,
6. Barang bukti nomor 06620/2025/NNF berupa 5 (lima) butir tablet putih logo "LL" dengan berat netto ± 0.930 gram, dikembalikan sisa hasil

/ . Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda /



pemeriksaan 3 (tiga) butir berat netto $\pm$ 0,563 gram adalah benar mengandung triheksifenidil HCL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif dan Kumulatif yaitu:

Pertama ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan

ketiga ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua lebih dahulu pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat , sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling



bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur alternatif. Tanpa hak, dalam praktek peradilan diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berwenang. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, pasal 8 (ayat) 1 jo. pasal 36 (ayat) 1 dan (ayat) 3, pasal 39 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi ijin untuk memiliki, menyimpan dan sebagainya narkotika golongan berapapun. Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau tanpa ijin ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan unsur melawan hukum adalah alternatif. Tanpa hak adalah spesies dari genus melawan hukum maka dengan terpenuhinya unsur tanpa hak, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibertimbangkan dan dibuktikan karena dengan terbuktinya unsur tanpa hak bagian dari unsur melawan hukum;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



A.d.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah unsur-unsur alternatif. Artinya, bila sala satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan teman bernama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples;

Menimbang, bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tiduran karena habis konsumsi sabu bersama, yang mana sabunya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat $\pm 1,12$ gram dan $\pm 0,30$ gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ada dalam bungkus rokok Malika warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,30$ (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipetnya menancap di seperangkat alat hisap sabu / bong, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) plastik berisi microtube semuanya disimpan dalam kotak kayu warna coklat yang ada di bawah meja di dapur,

Menimbang, bahwa yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut membeli dari Sdr. Cebol.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan memiliki yang dasar perolehannya adalah membeli, Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi;

A.d.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02429 / NNF / 2025 tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh HANDI PURWANTO. S.T, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 77061117, Jabatan PS Kepala Sub Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Pangkat Penata NIP. 19810616 200312 2 004 Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa timur didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 06615 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,929$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,909$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina
2. Barang bukti nomor 06616 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan $\pm 0,098$ gram adalah benar mengandung kristal Metamfetamina
3. Barang bukti nomor 06617 / 2025 / NNF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram, dikembalikan tanpa isi adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis akhirnya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan dakwaan kedua;

 Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dan Ketiga : Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat , sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad .2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku secara sadar mengerti dan mengetahui sesuatu yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan Farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka

/. Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda */*



penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan teman bernama saksi Abdiel Belva Pangestu Als Pepeng dan Sdr. Damar Satriyo Wicaksono Als Toples;

Menimbang, bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tiduran karena habis konsumsi sabu bersama, yang mana sabunya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi total 1000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih yang disimpan dalam kotak kayu warna cokelat yang ada di bawah meja dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, kemudian 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih diketemukan dalam bungkus rokok stigma kemudian 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan logo LL warna putih diketemukan di bungkus rokok Galang Baru, yang mana kedua bungkus rokok tersebut ada diselipan sofa teras depan dalam bangunan bekas Warkop Dusun Kemiri Selatan RT. 010 RW. 004 Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa pawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 pukul 12.00 WIB terdakwa ditelepon Sdr. Cebol terdakwa ditawarkan untuk beli koplo / GS, kemudian karena terdakwa mau terdakwa di share lokasi untuk ambil koplonya kemudian pukul 16.00 WIB terdakwa ambil koplonya di bawah pohon depan Perum Wisma Sari Jln. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang mana saat itu ada 2 (dua) botol pil koplo LL yang masing-masing berisi 1000 butir sehingga total 2000 butir. Kemudian teman terdakwa Sdr. Pitik terdakwa tawari untuk beli koplonya, kemudian Sdr. Pitik mau dan dia membeli 110 butir pil koplo LL, yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa ranjau koplonya

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



bersamaan dengan sabu pesannya, yang mana terdakwa ranjau di samping rumah, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB koplo 660 butir terdakwa jual kepada teman Sdr. Cebol yang terdakwa tidak tahu namanya karena tidak kenal, yang mana yang menyuruh terdakwa adalah Sdr. Cebol untuk meranjaunya, kemudian belum habis pil koplonya dan masih sisa 1230 butir pil koplo yang mana 1 (satu) botol masih ada 1000 butir kemudian 230 butir terdakwa bagi-bagi 11 plastik klip berisi 10 butir, kemudian 2 plastik berisi 50 butir dan 1 plastik berisi 20 butir.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo LL.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi maka Majelis akhirnya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar " melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua dan dakwaan ketiga atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang ada relevansinya haruslah dianggap telah dipertimbangkan sedangkan selebihnya yang dianggap tidak ada relevansinya adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan dan mengenai permohonan keringanan hukuman akan dijadikan hal hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa "Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat, " harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika, Pasal 435 ,Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wijaya Damar Panuluh Als Jaya Bin Buamat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam surat Dakwaan Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak bisa di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat $\pm$ 1,12 gram dan $\pm$ 0,30 gram ditimbang beserta bungkus plastiknya
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm$ 1,30 (satu koma tiga puluh) gram ditimbang dengan pipet nya
 - 1 (satu) botol yang berisi total 1.000 (seribu) butir pil dengan logo LL warna putih
 - 11 (sebelas) plastik klip yang berisi @ 10 butir jumlah total 110 butir pil dengan logo LL warna putih
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 50 butir jumlah total 100 butir pil dengan logo LL warna putih
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 butir pil dengan logo LL warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok Malika warna hitam
 - 1 (satu) bungkus rokok Stigma
 - 1 (satu) bungkus rokok Galang Baru
 - Seperangkat alat hisap sabu / bong
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong
 - 1 (satu) pack plastik berisi microtube

/- Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kotak kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam merah SIM card nomor 0823-3788-5027, dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.